

PROC. N. 448/2020 V.G.

LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE V CIVILE

composta dai signori Magistrati:

Dott. Anna Maria Pizzi	Presidente
Dott. Paola Tanara	Consigliere
Dott. Maria Vicidomini	Consigliere rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato promossa con reclamo depositato in data 08.06.2020

Parte_1 nato a Milano il 18/06/1971 residente in (20020) Arese (MI), Via Valeria 31/Z, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Paola Verga ed dall'Avv. Leda Conti presso il cui studio in Milano, Largo Augusto 1 è elettivamente domiciliato

RECLAMANTE

contro

Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuela Sironi, elettivamente domiciliata, presso lo studio di quest'ultima in Milano, via Turati n.8

RECLAMATA

Con l'intervento del P.G.

Oggetto: reclamo avverso il decreto provvisorio emesso dal Tribunale di Milano il 14.05.2020 nel procedimento n. RG 9310/19 di modifica delle condizioni di separazione relative all'affidamento dei minori nati da coppia di fatto

Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 10.03.2021

OSSERVA

1. Con sentenza n.5814/2015 del 29.4.2015 il Tribunale di Milano ha recepito l'accordo delle parti in materia di affidamento e mantenimento dei figli minori *Persona_1*, nato in Segrate (MI), il 25 aprile 2007 e *Per_2* nata in Segrate (MI), il 29 agosto 2009, stabilendo: l'affido congiunto dei minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e rimessione delle decisioni di maggior rilievo al comune accordo fra i genitori; la regolamentazione del diritto di visita paterno; l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento dei figli in misura di € 500,00 mensili (per entrambi)+50% spese e di versare entro il diciottesimo anno di età di *Per_1* la somma di € 16.000 per la costituzione di un fondo comune nell'interesse dei figli; l'obbligo della madre di provvedere al pagamento integrale delle rette scolastiche dell'istituto privato frequentato dai minori.
2. Con ricorso presentato il 3.07.2019 *Controparte_2* -a seguito del riscontro di lividi su *Per_1* dal minore ricondotti all'azione del marito della madre, Sig. *CP_3*, con correlativa apertura a carico di quest'ultimo di un procedimento penale- ha chiesto la modifica delle condizioni di separazione con l'affidamento esclusivo dei minori al padre e conseguente suo esonero della corresponsione dell'assegno di mantenimento e con regolamentazione delle frequentazioni madre/figli all'esito di una CTU sui minori e sulla Sig.ra *Controparte_1* in relazione alle capacità genitoriali di quest'ultima.
3. Con decreto provvisorio emesso il 14 maggio 2020 e depositato il 22.5.2020 il Tribunale di Milano, all'esito di CTU psicodiagnostica sull'intero nucleo familiare, ha disposto: l'affido dei minori all'Ente territorialmente competente che assumerà, sentiti i genitori, le decisioni più importanti di salute, istruzione, educazione e residenza abituale; l'incarico ai Servizi Sociali del comune di Milano, anche in collaborazione con i Servizi Specialistici della *Org_1* di Milano di effettuare approfondimenti psicodiagnostici sui minori, prendano in carico il nucleo familiare in oggetto e svolgano un'attenta attività di monitoraggio delle condizioni psicofisiche dei minori e della qualità delle relazioni all'interno del nucleo medesimo, con avvio di percorsi di sostegno psicologico e psicoterapico, interventi educativi e di sostegno alla genitorialità; l'incarico ai servizi di segnalare tempestivamente ogni situazione di possibile pregiudizio dei minori con delega a regolamentare in termini differenti la frequentazione paterna nell'interesse dei minori
4. Avverso detto provvedimento ha proposto reclamo *Controparte_2*, chiedendo la modifica del decreto provvisorio impugnato, con il collocamento dei minori presso il padre almeno sino al termine del Giudizio di merito
5. Con atto depositato il 18.01.2021 si è costituita *Controparte_1* che ha chiesto il rigetto del reclamo.

6.All'udienza del 10.03.2021 la Corte ha preliminarmente evidenziato la sussistenza di un problema di inammissibilità del reclamo avverso decreto provvisorio. Il reclamante ha insistito per l'accoglimento del reclamo e parte reclamata si è riportata alle conclusioni in atti. Il P.G. ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del reclamo. La Corte si è riservata di provvedere.

7. Osserva ora la Corte che il reclamo è inammissibile.

Ed invero, dalla scansione procedimentale in precedenza richiamata emerge con chiarezza la natura endoprocessuale e provvisoria del provvedimento del Tribunale di Milano, adottato nel contesto del procedimento per la modifica delle condizioni di separazione avviato dal **CP_2**. Si tratta di un provvedimento privo di autonomia decisoria ed inserito, in via cautelare e strumentale, in un più ampio e complesso procedimento di merito diretto alle decisioni finali sulla richiesta modifica delle condizioni di separazione: il provvedimento impugnato è stato infatti pronunciato a tutela immediata del benessere dei minori, senza significativo pregiudizio alla responsabilità dei genitori, resisi indisponibili a collaborare spontaneamente nell'interesse dei figli. Le decisioni assunte appaiono dirette ad una migliore verifica della complessa situazione personale e relazionale di **Per_1** e **Per_2**. Si tratta quindi di un provvedimento destinato ad esaurirsi con il compimento della valutazione chiesta al servizio sociale e con il provvedimento definitivo, che peraltro non ha mai inciso in modo da ostacolare in concreto l'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti.

8. Giova richiamare la giurisprudenza consolidata dalla Cassazione in materia di inammissibilità di reclamo in appello avverso i provvedimenti provvisori, modificativi di quelli presidenziali, emessi dal giudice istruttore nell'ambito dei procedimenti di separazione e divorzio, provvedimenti con cui pacificamente il g.i. può intervenire a limitazione, anche grave, della responsabilità genitoriale, in caso di accertata situazione di pregiudizio per i figli minori dei coniugi (vedi Cassazione 15416/2014). L'assenza di reclamabilità dei provvedimenti adottati dal g.i. rientra nel legittimo esercizio della discrezionalità legislativa, come evidenziato anche dalla Corte Costituzionale (ord.322/2010 che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale della irreclamabilità dei provvedimenti assunti dal giudice istruttore) e non determina alcun *vulnus* all'effettività di tutela nelle fasi successive, garantita attraverso la modificabilità e la revisione, a richiesta di parte, dell'assetto delle condizioni separative e divorzili, anche all'esito di una decisione definitiva, piuttosto che dalla moltiplicazione di momenti di riesame e controllo da parte di altro organo giurisdizionale nello svolgimento del giudizio a cognizione piena (Cass, Sez.6, ordinanza n.11279 del 10.05.2018).

9.La natura interinale del provvedimento impugnato è altresì confermata, nel caso in esame, dal decreto emesso il 19.11.2020 dal Tribunale che ha rinviato l'udienza al prossimo 17.03.2021, disponendo che i Servizi Sociali del Comune di Milano trasmettano la relazione sugli accertamenti ed interventi delegati entro il 28 febbraio 2021, immediatamente segnalando ogni situazione di

pregiudizio per i minori che ne richieda l'intervento: ad oggi, non è comunque pervenuta alcuna segnalazione dai Servizi Sociali di situazioni di pregiudizio per i minori. La prevista celebrazione dell'udienza del procedimento principale in data 17.03.2021 rende ulteriormente concreto il rischio, in caso di decisione sul merito del presente reclamo, di un possibile contrasto di giudicati.

10. Alla stregua dei principi richiamati discende l'inammissibilità del reclamo proposto da [...] CP_2 .

11. In considerazione dell'esito del presente procedimento, Controparte_2 va condannato a rifondere a Controparte_1 le spese del presente giudizio che, in difetto di note delle parti, si liquidano in euro 1.350,00, oltre rimborso forfettario spese e altri oneri di legge.

PQM

la Corte dichiara l'inammissibilità del reclamo proposto da Controparte_2 .

Condanna Controparte_2 al pagamento delle spese del presente procedimento che liquida in complessivi euro 1.350,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% ed altri oneri di legge.

Si comunichi.

Così deciso in Milano il 10.03.2021

Il consigliere est.

Maria Vicidomini

Il Presidente

Anna Maria Pizzi